

ملخص:

الملخص: يتناول هذا البحث التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 من في ظل الثورة الرقمية وانتشار الإنترنت والتقنيات الحديثة، أصبحت حماية الخصوصية والأمن الرقمي قضية محورية تشغل القانون الجنائي والحقوق الفردية على حد سواء. يتناول هذا البحث دراسة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالخصوصية والأمن الرقمي، والإطار القانوني الذي يجرمها، والتحديات التي تواجه تطبيقه. كما يسلط البحث الضوء على القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، والعقوبات المقررة، والإجراءات الوقائية المقترحة. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع وعي الأفراد والمؤسسات لضمان بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق الفردية وتحارب الانتهاكات الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية: الخصوصية، الأمن الرقمي، الجرائم الإلكترونية، القانون الجنائي، البيانات الشخصية.

Abstract: In light of the digital revolution, the spread of the Internet, and modern technologies, protecting privacy and digital security has become a central issue that concerns both criminal law and individual rights. This research examines cybercrimes related to privacy and digital security, the legal framework that criminalizes them, and the challenges facing their implementation. The research also highlights national and international laws related to the protection of personal data, established penalties, and proposed preventive measures. The study concludes that it is necessary to develop legislation, enhance international cooperation, and raise awareness among individuals and institutions to ensure a secure digital environment that respects individual rights and combats cyber violations.

Keywords: privacy, digital security, cybercrime, criminal law, personal data.

حماية الخصوصية والأمن**الرقمي في القانون الجنائي****Protecting privacy and digital security in criminal law****جيدول محمد¹**

madmadjibril@gmail.com

جامعة الجلفة**عباس حمزة²**abbas.hamza@gmail.com**جامعة الجلفة**

مقدمة:

مع التوسع السريع في استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة، أصبح العالم الرقمي جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد والمؤسسات. فقد غدت المعاملات التجارية، التواصل الاجتماعي، التخزين الإلكتروني للمعلومات، والتعليم عن بعد، جميعها تعتمد على بنية رقمية متطورة، مما أتاح فوائد كبيرة وسهّل الوصول إلى المعرفة والخدمات. غير أن هذا الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية قد أدى في المقابل إلى ظهور مجموعة واسعة من التهديدات الرقمية، التي تمس الخصوصية الفردية والأمن العام للمؤسسات والدول.

من أبرز هذه التهديدات القرصنة الإلكترونية، التي تهدف إلى الوصول غير المشروع إلى الأنظمة الرقمية لسرقة المعلومات أو تعديلها أو تعطيلها. كما ظهرت ظاهرة سرقة الهوية الرقمية، حيث يُستغل البريد الإلكتروني، الحسابات المصرفية، أو البيانات الشخصية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ولا يقتصر الخطر على الأفراد فقط، بل تمتد آثار التجسس على البيانات والتسريب الإلكتروني للمعلومات الحساسة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية وأمنية جسيمة. كما تتزايد الجرائم المالية عبر الإنترنت، بما فيها الاحتيال وغسيل الأموال والابتزاز الرقمي، مما يضع العالم أمام تحديات قانونية وأمنية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.

إن هذه المخاطر الرقمية تجعل من حماية الخصوصية والأمن الرقمي ضرورة قصوى في العصر الحديث، ليس فقط لضمان حماية الحقوق الفردية، بل أيضاً لضمان سلامة المؤسسات، استقرار الاقتصاد الرقمي، وأمن الدول. وفي هذا السياق، يبرز القانون الجنائي كأداة فعّالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال النصوص القانونية التي تجرم الاختراقات الرقمية، وتحدد العقوبات الرادعة التي تحمي الأفراد والمؤسسات، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات اللازمة للتحقيق والملاحقة القانونية.^[1]

ومع ذلك، فإن التطورات التقنية السريعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والعملات الرقمية، تشكل تحدياً مستمراً أمام التشريع التقليدي. فالتقنيات الجديدة قد توفر طرقاً

جديدة للجرائم الرقمية لم تكن متوقعة عند صياغة القوانين السابقة، مما يستدعي تحديث النصوص القانونية بانتظام، وتطوير آليات حماية فعّالة، وربط الإجراءات الوطنية بالتشريعات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم الرقمية العابرة للحدود.

الخصوصية والأمن الرقمي: المفهوم والتحديات

تشير الخصوصية الرقمية إلى الحق الأساسي للأفراد في التحكم الكامل بمعلوماتهم الشخصية، بما يشمل القدرة على تحديد من يمكنه الوصول إلى هذه البيانات، وكيفية استخدامها، وتحديد الغرض من جمعها أو معالجتها. وتشمل هذه المعلومات مجموعة واسعة من البيانات، مثل الرسائل الإلكترونية، الصور والفيديوهات، المعلومات المالية، البيانات الصحية، السجلات الأكاديمية، وسجلات التصفح على الإنترنت. كما تشمل الخصوصية الرقمية البيانات التي يتم توليدها من خلال الأجهزة الذكية، مثل الهواتف، الحواسيب، أجهزة إنترنت الأشياء، وحتى السيارات المتصلة بالشبكة. تُعد هذه البيانات حساسة لأنها تعكس هوية الشخص، عادات حياته، علاقاته، وأحياناً موقعه الجغرافي، مما يجعل حمايتها ضرورة لضمان الكرامة الفردية ومنع استغلالها لأغراض غير مشروعة مثل الاحتيال أو الابتزاز أو التسويق غير القانوني.

من جانب آخر، يُعد الأمن الرقمي مفهوماً أوسع يشمل مجموعة التدابير القانونية والتقنية المصممة لحماية الأنظمة الرقمية والشبكات وقواعد البيانات من المخاطر والتهديدات المحتملة. ويهدف الأمن الرقمي إلى حماية البيانات المخزنة والمبادلة عبر الشبكات من الاختراق أو التلاعب أو الاستخدام غير المصرح به، سواء من قبل الأفراد أو الجماعات أو الجهات المؤسسية أو حتى الدول. ويتضمن الأمن الرقمي استراتيجيات متعددة، مثل: التشفير الرقمي لحماية البيانات أثناء نقلها أو تخزينها.

الجدران النارية (Firewalls) وأنظمة مراقبة الشبكات لمنع الدخول غير المصرح به.

برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة للحفاظ على سلامة الأنظمة.

يشمل التجسس الرقمي جمع البيانات الشخصية أو المؤسسية دون إذن، وقد يتم ذلك عبر برامج خبيثة، التصيد الاحتيالي (Phishing)، أو التنصت على الشبكات الرقمية. وتستهدف هذه الممارسات غالبًا الشركات والمؤسسات الكبرى لاخترق أسرارها التجارية أو التخطيط لسرقة ممتلكاتها الرقمية. كما يمكن أن تستخدم التجسس الرقمي لأغراض سياسية أو تجسسية بين الدول، ما يرفع من مستوى المخاطر الأمنية العالمية.

النشر غير القانوني للمعلومات الشخصية:

يزداد انتشار هذا التهديد مع الشبكات الاجتماعية ومنصات التواصل، حيث يتم تسريب أو نشر بيانات شخصية حساسة مثل الصور، مقاطع الفيديو، أو تفاصيل الحسابات المالية والطبية بدون موافقة صاحبها. هذه الجرائم الرقمية تؤثر على سمعة الأفراد، تنتهك حقوقهم، وتؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية، بالإضافة إلى إمكانية استغلال هذه المعلومات في عمليات ابتزاز أو تهديد.

الجرائم المالية الإلكترونية:

تشمل الاحتيال الرقمي، غسيل الأموال عبر الإنترنت، الابتزاز المالي، والتحايل على الأنظمة المصرفية. تعتمد هذه الجرائم على التكنولوجيا الرقمية لتسهيل المعاملات المالية غير القانونية وإخفاء هوية مرتكبيها، ما يجعل تتبعها قانونيًا وتقنيًا أكثر صعوبة. وغالبًا ما تتسبب هذه الجرائم بخسائر مالية ضخمة على المستوى الفردي والمؤسسي، وقد تمتد آثارها لتؤثر على الاقتصاد الوطني.

الهجمات السيبرانية على المؤسسات (مثل هجمات الفدية -

Ransomware):

تعد هذه الهجمات من أخطر التهديدات الرقمية الحديثة، حيث يقوم المهاجمون بإقفال أنظمة الحواسيب والبيانات الهامة داخل المؤسسات، ويطلبون بفدية مالية مقابل فك التشفير وإعادة البيانات. هذه الهجمات لا تهدد فقط المعلومات الحساسة، بل قد توقف العمليات الإنتاجية، تؤثر على استمرارية العمل، وتلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الرقمي للشركات والدول على حد سواء. كما أن تكرار هذه الهجمات يعزز الحاجة إلى تطوير تدابير أمنية وقائية متقدمة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات القانونية على مرتكبي هذه الجرائم.

إجراءات التحكم في الوصول والمصادقة لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى البيانات.

كما يمتد الأمن الرقمي ليشمل الجانب القانوني، من خلال سن التشريعات التي تجرم اختراق الأنظمة، سرقة البيانات، التجسس الرقمي، والجرائم المالية عبر الإنترنت. فبدون هذا الجانب القانوني، تصبح الإجراءات التقنية غير كافية لمكافحة الانتهاكات الرقمية، خاصة في ظل تعقيد الجرائم الإلكترونية وتجاوزها للحدود الوطنية. [2].

تتعدد أشكال التهديدات الرقمية بشكل كبير مع تطور التكنولوجيا وانتشار استخدام الإنترنت، وتختلف في أهدافها وأساليبها وأثرها على الأفراد والمؤسسات والدول. من أبرز هذه التهديدات:

القرصنة الإلكترونية (Hacking):

تعتبر القرصنة الإلكترونية من أكثر الجرائم الرقمية شيوعًا، حيث يسعى المخترقون للوصول غير القانوني إلى الأنظمة الرقمية للسيطرة على البيانات أو تعديلها أو تعطيلها. وقد تشمل القرصنة اختراق حسابات البريد الإلكتروني، شبكات المؤسسات، قواعد البيانات الحكومية، أو حتى الأنظمة المصرفية. لهذا النوع من الجرائم آثار كبيرة على الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات، وقد يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة، تسرب معلومات حساسة، وانتهاك الخصوصية.

سرقة الهوية الرقمية (Identity Theft):

تتمثل هذه الجريمة في استخدام معلومات شخصية لشخص آخر بطريقة غير مشروعة، مثل الاسم، الرقم الوطني، بيانات البطاقة المصرفية، أو بيانات الدخول إلى الحسابات الإلكترونية. وغالبًا ما يُستخدم هذا النوع من الجرائم للاحتيال المالي، فتح حسابات مصرفية باسم الضحية، أو الحصول على قروض أو خدمات غير قانونية، مما يضر بالضحية ماليًا واجتماعيًا ويعرضها لمساءلة قانونية غير عادلة إذا لم يتمكن القانون من الحماية بشكل فعال.

التجسس الرقمي والمراقبة غير القانونية:

المؤسسات بطريقة غير قانونية. ويغطي القانون أيضاً النشر غير القانوني للمعلومات الشخصية، مثل تسريب بيانات مالية أو صحية أو خاصة على الإنترنت، وهو ما قد يضر بسمعة الأفراد أو يتيح استغلال بياناتهم بطرق غير مشروعة.

ويجدر بالذكر أن التشريعات الوطنية غالباً ما تتكامل مع المعايير الدولية، حيث يتم استلزام النصوص من اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية (2001)، التي تعد مرجعاً رئيسياً لمكافحة القرصنة الرقمية، وحماية البيانات، وتشجيع التعاون القضائي بين الدول. كما أن الممارسات القانونية الحديثة في الاتحاد الأوروبي، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، تشكل نموذجاً يُعتمد في تطوير التشريعات الوطنية لضمان حماية فعالة للبيانات الشخصية وتحديد المسؤوليات القانونية للمؤسسات والمستخدمين [5].

باختصار، يشكل الجمع بين القانون الوطني، النصوص الجنائية، والمعايير الدولية آلية متكاملة لضمان حماية الخصوصية والأمن الرقمي، ويؤكد على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة، اعتماد الإجراءات الوقائية، وتعزيز وعي الأفراد والمؤسسات حول حقوقهم وواجباتهم في البيئة الرقمية الحديثة.

على المستوى الدولي، أصبحت الجرائم الإلكترونية ظاهرة معقدة تتجاوز الحدود الوطنية، مما استدعى وضع أطر قانونية دولية تنظم مكافحة هذه الجرائم وتضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد في مختلف الدول. من أبرز هذه الأطر اتفاقية بودابست لمكافحة

الجرائم الإلكترونية (Budapest Convention on Cybercrime) لعام 2001، التي تعتبر أول معاهدة دولية تهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة الجرائم الإلكترونية وتسهيل التعاون القضائي بين الدول.

تنص اتفاقية بودابست على عدة محاور رئيسية، أبرزها: معاقبة الجرائم الإلكترونية: مثل القرصنة على الحواسيب، الاحتيال الإلكتروني، نشر المواد الإباحية للأطفال، والتجسس على البيانات الرقمية.

باختصار، تشكل هذه التهديدات الرقمية خطراً متنوعاً ومتعدد الأبعاد، فهو يatal الخصوصية الفردية، أمن المؤسسات، سلامة الاقتصاد الرقمي، وحتى الأمن الوطني. وبالتالي، فإن فهم طبيعة هذه التهديدات وأسبابها وأساليب تنفيذها يُعد أساسياً لتطوير تشريعات قانونية فعالة وإجراءات تقنية لحماية البيانات وضمان بيئة رقمية آمنة [3].

الإطار القانوني لحماية الخصوصية والأمن الرقمي

تختلف التشريعات المتعلقة بالخصوصية والأمن الرقمي من دولة إلى أخرى بحسب التطور التكنولوجي، الوضع الاقتصادي، والخلفية القانونية لكل دولة، إلا أنها تتفق جميعها على أهمية حماية البيانات الشخصية وضرورة وضع عقوبات صارمة لمكافحة الجرائم الرقمية. في ظل الاعتماد المتزايد على الفضاء الرقمي، لم تعد حماية البيانات مجرد مسألة تقنية، بل أصبحت مسألة قانونية وحقوقية وأمنية، حيث تتعلق بالخصوصية الفردية وسلامة المؤسسات والأمن العام للدولة.

في الجزائر، جاء قانون رقم 18-07 المتعلق بحماية البيانات الشخصية (2018) ليضع إطاراً قانونياً واضحاً لحماية المعلومات الشخصية. ينص هذا القانون على ضرورة جمع البيانات واستخدامها بموافقة صريحة من صاحبها، ويحظر على الأفراد والمؤسسات نشر أو استخدام هذه البيانات بدون إذن قانوني. كما يفرض القانون التزامات على المؤسسات لضمان أمان البيانات المخزنة أو المرسلة، بما في ذلك اعتماد تقنيات حماية فعالة لمنع الاختراق أو التسريب. علاوة على ذلك، ينص القانون على عقوبات قانونية ضد المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية إلى العقوبات الجنائية، بما يضمن ردع من يحاول انتهاك الخصوصية الرقمية [4].

أما القانون الجنائي الجزائري، فيتضمن نصوصاً محددة لمعاقبة الجرائم الرقمية المختلفة. فهو يعاقب على الاختراق غير المشروع للأنظمة الرقمية، سواء كانت أنظمة حكومية أو خاصة، ويعتبر الوصول إلى البيانات الحساسة بدون إذن جريمة جنائية. كما تشمل العقوبات التجسس على البيانات الرقمية، بما في ذلك مراقبة الاتصالات أو جمع المعلومات الخاصة بالأفراد أو

مثل تشفير البيانات، نظم إدارة الحقوق الرقمية، ومراقبة الوصول إلى المعلومات الحساسة.

باختصار، توفر الاتفاقيات والتشريعات الدولية، مثل اتفاقية بودابست و **GDPR**، إطاراً متكاملًا للحماية القانونية للأمن الرقمي والخصوصية، يربط بين العقوبات الرادعة، التعاون الدولي، والالتزام المؤسساتي بالتدابير التقنية. وهذا يعكس تحول حماية البيانات الشخصية من قضية محلية إلى مسؤولية دولية مشتركة، نظرًا للطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية.

تشمل الإجراءات القانونية العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، والحجز على الأدوات الرقمية، إضافةً إلى التدابير الوقائية مثل تشديد حماية الشبكات، اعتماد برامج حماية، وتعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم الرقمية [8].

التحديات والمقترحات

رغم وجود تشريعات وطنية ودولية لحماية الخصوصية والأمن الرقمي، إلا أن هذا المجال يواجه تحديات متعددة ومعقدة تعيق فعالية تطبيق هذه القوانين. من أبرز هذه التحديات: سرعة التطورات التقنية:

تشهد التكنولوجيا الرقمية تطورًا مستمرًا وسريعًا، يشمل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والبلوك تشين والعملات الرقمية. هذه التطورات تخلق ثغرات جديدة يمكن أن يستغلها المجرمون، وتؤدي إلى أن تصبح التشريعات الحالية قديمة أو غير كافية. فعلى سبيل المثال، لم يكن القانون الجنائي التقليدي مهياًً للتعامل مع هجمات الذكاء الاصطناعي أو الاحتيال بواسطة العملات الرقمية، ما يستدعي تحديث مستمر للنصوص القانونية لتواكب الابتكارات التقنية.

صعوبة تتبع الجرائم الرقمية العابرة للحدود:

تتم غالبية الجرائم الإلكترونية من مواقع جغرافية مختلفة عن موقع الضحية، ما يعقد التحقيق القضائي وملاحقة مرتكبي الجرائم. هذه الخاصية العابرة للحدود تجعل التعاون الدولي ضرورياً، لكن في الواقع يواجه هذا التعاون تحديات مرتبطة بالاختلاف في القوانين، إجراءات تبادل الأدلة، والقيود البيروقراطية بين الدول.

توفير أسس قانونية للتعاون الدولي: تسهيل تبادل المعلومات بين الدول، تبادل الأدلة الرقمية، ومساعدة التحقيقات العابرة للحدود.

وضع معايير لإجراءات التحقيق الجنائي الرقمي: تشمل تفتيش الأجهزة، جمع الأدلة الرقمية، وتوثيق المعلومات بطريقة تحافظ على مصداقيتها القانونية.

تساعد هذه الاتفاقية الدول على توحيد تعريفات الجرائم الرقمية وتطبيق عقوبات مشتركة، ما يقلل من الفجوات القانونية التي قد يستغلها المجرمون عبر الحدود. كما توفر الاتفاقية آلية لتنسيق الجهود بين أجهزة الأمن والعدالة الجنائية في الدول الأعضاء، وهو ما يعزز من قدرة الدول على التصدي للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية [1].

إلى جانب ذلك، يمثل النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR – General Data Protection

Regulation) نموذجاً دولياً رائداً في حماية البيانات الشخصية، حيث يضع قواعد صارمة حول جمع ومعالجة البيانات. يشمل هذا النظام مبادئ أساسية مثل:

موافقة الأفراد: ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل معالجة بياناتهم الشخصية.

الشفافية: إلزام المؤسسات بتوضيح كيفية استخدام البيانات، والجهات التي يمكنها الوصول إليها.

الحق في الوصول والنقل والحذف: منح الأفراد الحق في الوصول إلى بياناتهم، نقلها بين مقدمي الخدمات، أو طلب حذفها.

العقوبات الرادعة: فرض غرامات مالية ضخمة على المؤسسات المخالفة، تصل أحياناً إلى ملايين اليوروهات، ما يعكس جدية حماية البيانات على المستوى الدولي [7].

يُعد **GDPR** نموذجاً يُحتذى به عالمياً، حيث يستفيد منه المشرعون في الدول الأخرى لتطوير تشريعات وطنية مشابهة تضمن حماية فعالة للبيانات الشخصية. كما أنه يعكس التكامل بين الجوانب القانونية والتقنية لحماية البيانات، إذ يجبر المؤسسات على تبني إجراءات أمنية وتقنية حديثة لضمان الامتثال القانوني،

كما أن بعض الدول لا تمتلك بنية قانونية أو تقنية متطورة للتعامل مع هذه الجرائم، مما يترك ثغرات يستغلها المجرمون.

ضعف الوعي القانوني والتقني لدى الأفراد والمؤسسات:

كثير من المستخدمين والمؤسسات لا يمتلكون معرفة كافية بحقوقهم الرقمية أو الإجراءات الواجب اتباعها لحماية بياناتهم. يشمل هذا ضعف الوعي بأساسيات الأمن الرقمي مثل استخدام كلمات مرور قوية، التحديث الدوري للبرمجيات، حماية الشبكات، أو التعامل الآمن مع البيانات الشخصية على الإنترنت. هذا النقص في الوعي يجعل الأفراد أكثر عرضة للقرصنة الرقمية، والاحتيال المالي، والتجسس على المعلومات الشخصية، ويجعل المؤسسات أكثر عرضة لهجمات الفدية وهجمات القرصنة.

المقترحات العملية لمواجهة التحديات

لمواجهة هذه التحديات المعقدة، يمكن اتباع مجموعة من الاستراتيجيات العملية على مستويات متعددة:

تحديث التشريعات الوطنية بانتظام:

يجب تعديل القوانين الحالية لتواكب التطورات التقنية، وإدراج نصوص تتعلق بالذكاء الاصطناعي، العملات الرقمية، وإنترنت الأشياء، لتوسيع نطاق الحماية القانونية والتصدي للجرائم الرقمية الجديدة.

تعزيز التعاون الدولي:

تفعيل اتفاقيات دولية مثل اتفاقية بودابست، وتسهيل تبادل الأدلة الرقمية، وإنشاء آليات مشتركة للتحقيق في الجرائم العابرة للحدود. كما يمكن إنشاء منصات تقنية مشتركة لمتابعة الجرائم الرقمية بشكل فعال بين الدول.

رفع الوعي القانوني والتقني لدى الأفراد والمؤسسات:

يمكن تحقيق ذلك عبر حملات توعية وطنية ودولية، تدريب الموظفين على الأمن الرقمي، تنظيم ورش عمل وندوات حول حماية البيانات، وتوفير أدوات تقنية سهلة الاستخدام للمواطنين لضمان حماية معلوماتهم.

إنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية:

يتطلب تطوير بنية مؤسسية متكاملة، تشمل وحدات أمن رقمي متخصصة في التحقيق، فرق استجابة لحوادث الأمن الرقمي، ومختصين قانونيين لمتابعة الجرائم الإلكترونية أمام القضاء. هذه الهيئات تساهم في ردع المجرمين وضمان استمرارية الحماية القانونية والتقنية.

تعزيز الإجراءات التقنية الوقائية:

تشمل التشفير، أنظمة المصادقة المتعددة العوامل، مراقبة الأنظمة الرقمية بشكل مستمر، تحديث البرامج الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية للبيانات لضمان استرجاعها عند وقوع أي اختراق. كما يجب دمج هذه الإجراءات مع السياسات القانونية لضمان حماية شاملة.

باختصار، التحديات في حماية الخصوصية والأمن الرقمي ليست فقط قانونية، بل تشمل الأبعاد التقنية والتنظيمية والثقافية، مما يستدعي مقاربة شاملة تجمع بين تحديث التشريعات، التعاون الدولي، التوعية، والإجراءات التقنية الوقائية لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الأفراد والمؤسسات والدول من المخاطر المتزايدة.^[9] لمواجهة هذه التحديات، يقترح الخبراء تحديث التشريعات الوطنية لتواكب التطورات الرقمية، تعزيز التعاون الدولي بين أجهزة الأمن والهيئات القضائية، رفع وعي المستخدمين حول حماية البيانات، وإنشاء هيئات متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها^[10].

الخاتمة

أصبح من الواضح أن حماية الخصوصية والأمن الرقمي ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية في العصر الرقمي الحديث، حيث يعتمد الأفراد والمؤسسات والدول بشكل متزايد على الفضاء الرقمي لإدارة حياتهم اليومية والمعاملات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية. أظهر البحث أن القانون الجنائي يمثل أداة أساسية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال وضع النصوص القانونية التي تجرم الاختراقات الرقمية والتجسس على البيانات والنشر غير القانوني للمعلومات الشخصية، وتحديد العقوبات

التعاملات الرقمية، ويقلل من الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الأفراد والمؤسسات والدول. ويؤكد البحث أن هذا الهدف يتطلب استراتيجية شاملة ومتكاملة تجمع بين القانون، التقنية، والتربية الرقمية، بما يحقق بيئة رقمية أكثر أماناً وموثوقية في المستقبل.

المراجع

- 1- عبد القادر، محمد (2019)، الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، دار الفكر القانوني، الجزائر.
- 2- الحاج، سامي (2020)، الأمن الرقمي والقانون الجنائي: دراسة مقارنة، مطبعة النخبة، الجزائر.
- 3- وزارة الاتصال الجزائرية، قانون حماية البيانات الشخصية رقم 07-18.
- 4- القانون الجنائي الجزائري، الجريدة الرسمية، 1966 وما تلاه من تعديلات.
- (2001) Council of Europe - Convention on Cybercrime - 5-Budapest Convention General, European Union (2018) Data Protection Regulation 6-(GDPR)
- 7- أبحاث ودراسات حول الجرائم الرقمية، المجلة العربية للقانون، العدد 12، 2021.
- 8- تقارير أمنية حول الجرائم الإلكترونية، الوكالة الوطنية للأمن الرقمي، الجزائر، 2020.
- 9- دراسة مقارنة بين التشريعات الوطنية والدولية في مجال حماية البيانات، مجلة الحقوق الرقمية، 2022.
- 10- توصيات الخبراء في مؤتمر الأمن الرقمي الدولي، القاهرة، 2019.

الرادعة التي تهدف إلى حماية الحقوق الرقمية للأفراد وضمان سلامة المؤسسات.

مع ذلك، فإن سرعة التطورات التقنية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والعملات الرقمية، تجعل التشريعات التقليدية أحياناً غير كافية لمواجهة أساليب الجرائم الرقمية الحديثة. لذلك، يصبح تحديث التشريعات ضرورة مستمرة لضمان مواءمتها مع الواقع الرقمي الجديد، ولتغطية الثغرات القانونية التي قد يستغلها المجرمون الإلكترونيون. كما أبرز البحث أهمية التعاون الدولي، إذ أن الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الرقمية تجعل من التنسيق بين الدول، تبادل المعلومات والأدلة، وتطبيق اتفاقيات مثل اتفاقية بودابست أموراً جوهرية لزيادة فعالية مكافحة الجرائم الإلكترونية. على المستوى المحلي، يمثل تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والأمنية والمؤسسات التقنية ضرورة لتعزيز القدرة على التحقيق والمتابعة القانونية للانتهاكات الرقمية.

من جانب آخر، أظهرت الدراسة أن نشر الوعي لدى الأفراد والمؤسسات يمثل خط الدفاع الأول ضد الجرائم الرقمية. فالتوعية القانونية والتقنية حول طرق حماية البيانات، أساليب التعرف على التهديدات الرقمية، واستخدام الأدوات التقنية الوقائية، يسهم في تقليل المخاطر الناتجة عن الإهمال أو الجهل، ويعزز ثقافة الأمن الرقمي في المجتمع.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن تطوير بيئة رقمية آمنة يتطلب تضافر جهود متعددة المستويات:

الجهود القانونية من خلال تحديث التشريعات وتطبيق العقوبات الرادعة.

الجهود التقنية عبر اعتماد أنظمة حماية قوية، تشفير البيانات، مراقبة الأنظمة الرقمية، واستخدام الأدوات الحديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

الجهود التربوية والتوعوية لتعزيز فهم الحقوق الرقمية لدى الأفراد، وزيادة كفاءتهم في التعامل الآمن مع البيانات والمعلومات.

في النهاية، يظل هدف حماية الخصوصية والأمن الرقمي هو ضمان مجتمع رقمي متوازن، يحترم الحقوق الفردية، يدعم الثقة في